

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ	7
1.1. Понятие сделки. Общие условия ее недействительности.....	7
1.2. Понятие недействительной сделки	10
1.3. Последствия недействительности сделки.....	12
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК.....	16
2.1. Реституция в судебной практике	16
2.2. Добросовестность и третьи лица	19
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	22
3.1. Основные проблемы последствий недействительных сделок	22
3.2. Рекомендации по решению проблемных ситуаций правоприменения	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	29

ВВЕДЕНИЕ

Сделка – это любое действие человека или организации, которое направлено на возникновение юридически значимых обстоятельств. Однако такие обстоятельства возникают не всегда. Гражданским правом предусмотрены основания для признания сделок недействительными по целому ряду оснований.

Институт недействительности сделок играет особую, ограничительную роль в гражданском праве. Через него участники гражданского оборота могут оспорить сделки, которые заключены под влиянием существенного заблуждения, противоречащие закону, нормам морали и по другим основаниям. Указанный институт имеет как теоретическое, так и практическое значение, так как способствует нормализации деловых отношений. Кроме того, в банкротной сфере оспаривание сделок по банкротным и общегражданским основаниям выступает основным инструментом защиты конкурсной массы.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена также тем, что правильное применение последствий недействительности сделок позволяет восстановить нарушенные интересы сторон договора. По мнению Ю.В. Ивановой¹, недействительность сделок в гражданском праве выступает ключевым механизмом нейтрализации негативных последствий дефектных волеизъявлений сторон и снижения рисков участников гражданского оборота.

Тема исследования достаточно хорошо освещена в научной литературе. Однако ряд вопросов, касающихся оспаривания сделок и применения соответствующих негативных последствий, остается дискуссионным. К ним относится соотношение с иными мерами гражданско-правовой защиты,

¹ Иванова Ю. В., Адаменко А. П. Сделки и характеристика недействительной сделки // Научные высказывания. — 2023. — № 21 (45). — С. 47–51. — Режим доступа: https://nvjournal.ru/article/sdelki_i_harakteristika_nedejstvitelnoj_sdelki/ (дата обращения: 09.04.2026).

применение двойной реституции в том случае если у одной стороны сделки полученное по ней утрачено и ряд других.

Целью курсовой работы является комплексный анализ правовых последствий недействительности сделок, в том числе правоприменительная практика в данной сфере.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть понятие и виды недействительных сделок;
- проанализировать основания их недействительности;
- рассмотреть общие правовые последствия недействительности сделок;
- исследовать институт реституции и иные последствия;
- проанализировать материалы Пленума Верховного Суда Российской Федерации (Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», Постановление Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», Совместное Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ»)
- рассмотреть судебную практику по делам о недействительности сделок, в том числе обзоры ВС РФ (Обзор № 1 за 2021 год и обзоры 2025 года).

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе совершения, оспаривания и исполнения недействительных сделок.

Предметом исследования выступают нормы гражданского законодательства, регулирующие последствия недействительности сделок, а также судебная практика их применения.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания, включая анализ, синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический методы, а также метод обобщения судебной практики.

Нормативную базу исследования составляют положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, а также разъяснения высших судебных инстанций.

Эмпирическую базу исследования составляют материалы судебной практики, включая постановления и определения Верховного Суда Российской Федерации, а также судебные акты судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1. Понятие сделки. Общие условия ее недействительности

Под сделкой понимается любое действие физического или юридического лица, которое направлено на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 153 ГК РФ). Сделку не нужно путать с договором. Это различные, хотя и родственные понятия. При этом любой договор – это сделка, но не любая сделка – это договор, так как договор – это соглашение двух или более сторон. Сделка же может осуществляться и по воле одного человека (завещание). В таблице № 1 приведена сравнительная характеристика сделки и договора.

Таблица № 1. Сравнительная характеристика сделки и договора

Критерий	Сделка	Договор
Сколько сторон	1 или больше	всегда минимум 2
Суть	действие	соглашение
Пример	завещание	аренда квартиры

Сделка всегда предполагает активность от лица, которое ее осуществило. Кроме того, действие должно приводить к юридическим последствиям. Однако для действия, нужно желание или воля человека.

В упрощенном виде конструкция сделки выглядит следующим образом:

- подумал → решил → сделал → появились последствия.

Например, кто-то захотел продать машину, решил сделать это, подал объявление на сайте или другим образом выразил свою волю и совершил действие (продал машину, заключил договор, получил деньги).

При этом для наступления юридического результата внутренняя воля должна быть выражена во вне:

- воля внутри + выражение наружу = юридический результат.

Если внутренняя воля не совпадает с внешним результатом, то это повод для оспаривания сделки.

Например, ВС РФ рассмотрел дело № 305-ЭС16-13052. Истец обратился в суд с требованием признать договор купли-продажи недвижимости недействительным, так как фактически стороны не имели намерения отчуждать имущество, а заключённый договор использовался для обеспечения возврата займа.

Суды установили, что денежные средства передавались как заемные, а имущество оставалось во владении прежнего собственника. Кроме того, между сторонами имелась договорённость о последующем обратном выкупе недвижимости.

Суд пришел к выводу, что договор купли-продажи был притворным (ст. 170 ГК РФ) и совершался для прикрытия другой сделки – договора займа. К отношениям сторон применены правила о займе.

Таким образом, не всякая сделка порождает правовые последствия, а только та, которая удовлетворяет требованиям, приведенным в гражданском законодательстве. Они установлены не только ГК РФ, но и другими правовыми актами (законодательство о юридических лицах, банкротное законодательство, закон о защите прав потребителей и др.). Кроме того, большую роль в признании сделки недействительной играют постановления (решения, обзоры) ВС РФ.

В общем случае для действительности сделки необходимы четыре условия:

- сделка не должна нарушать закон, например нельзя свободно продавать наркотики, оружие и другие ограниченные в обороте вещи (законное содержание);

- лицо, которое совершает сделку, должно иметь на это право, например, несовершеннолетнее лицо не может продать принадлежащую ему квартиру без согласия родителей или законных представителей (надлежащий участник сделки);

- никто не должен заставлять, обманывать, принуждать к заключению сделки (свобода воли);

- сделка должна быть заключена в той форме, которая предусмотрена законом, например между юридическими лицами, как правило, заключаются в письменные сделки.

Как подчеркивает Е.А. Суханов¹, действительность сделки предполагает, что совершённое в виде сделки действие обладает качествами юридического факта, способного породить именно те гражданско-правовые последствия, к которым стремились стороны.

При несоблюдении этих условий сделка не обязательно будет признана недействительной. Например, могут ограничиваться способы защиты прав сторон. Так, при нарушении письменной формы сделки (если она предусмотрена законом) сторона не сможет подтвердить ее условия с помощью свидетельских показаний, но может привести другие доказательства.

¹ Суханов Е.А. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 : Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. - М. : Статут, 2011. —с. 186

1.2. Понятие недействительной сделки

Недействительная сделка – это сделка, которая нарушает закон. Она не влечет тех правовых последствий, на которые рассчитывали стороны. Е.А. Суханов¹ указывает, что недействительность сделки означает отсутствие у совершенного действия свойств юридического факта, способного породить предусмотренные соглашением последствия, в результате чего такая сделка либо изначально лишена силы, либо утрачивает ее после признания судом.

Недействительную сделку нужно отличать от незаключенной. их сравнительная характеристика приведена в таблице № 2.

Таблица № 2 Недействительная и незаключенная сделка

Критерий	Недействительная сделка	Незаключенная сделка
Нормативная база	Гражданский кодекс РФ и др.	Гражданский кодекс РФ
Факт существования	Сделка формально есть	Сделки фактически нет
Причина проблемы	Нарушены требования закона (форма, воля, субъект и др.)	Не согласованы существенные условия
Юридический эффект	Не влечет тех последствий, на которые рассчитывали	Не порождает прав и обязанностей
Пример	Притворный договор	Не согласована цена или предмет
Последствия	Реституция (возврат полученного)	Неосновательное обогащение
Роль суда	Может признать недействительной	Констатирует, что договор не заключен
Возможность «исправить»	В ряде случаев можно (например, одобрение)	Нужно совершить сделку заново

Так, как недействительная сделка не создает правовых последствий, то они не наступают даже в случае совершения конклюдентных действий сторонами. Так, если суд признал недействительным договор купли-продажи квартиры, права собственности на нее лицу, ее «купившему» не перейдут.

Например, Л. Долина пыталась в суде оспорить договор на продажу своей квартиры, обосновывая свою позицию тем, что была обманута

¹ Там же, с. 195.

мошенниками (нет свободной воли). Несмотря на то, что суд встал на сторону покупателя и признал сделку действительной, в нашей стране ряд престарелых людей воспользовался т.н. «схемой Долиной» и смог оспорить сделку по основаниям ст. 179 ГК РФ.

Все недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые (ст. 166 ГК РФ). При этом ничтожная сделка недействительна сама по себе, то есть эта сделка, которой будто бы не было, например – притворная.

Оспоримая сделка действует до того момента, пока ее не признает недействительной суд, например сделка под влиянием обмана (существенного заблуждения).

Сравнительная характеристика ничтожной и оспоримой сделок приведена в таблице № 3.

Таблица № 3 Ничтожная и оспоримая сделка

Критерий	Ничтожная сделка	Оспоримая сделка
Норма	ст. 166 п. 2 ГК РФ	ст. 166 п. 3 ГК РФ
Действует ли	Нет, сразу недействительна	Да, пока не отменена судом
Нужно ли идти в суд	Не обязательно (суд просто подтверждает)	Обязательно
Кто может заявить	Любое заинтересованное лицо	Только сторона или указанное в законе лицо
Срок	3 года	1 год
Примеры	ст. 168, 170 ГК РФ	ст. 175, 178, 179 ГК РФ

Понимание того факта ничтожна сделка или оспорима имеет принципиальное значение, так как суд может отказать в защите прав истца при неправильном ее квалификации и выборе способа защиты. Например, ВС РФ вынес определение № 305-ЭС18-18467 и отказал исцу в удовлетворении его требований. Истец в иске указал, что сделка имущественного характера, стороной которой он выступал, противоречит закону, и потребовал признания ее недействительной в суде (оспоримая сделка), а не установления факта ее изначально недействительности (ничтожная сделка).

1.3. Последствия недействительности сделки

После признания сделки недействительной начинает работать механизм устранения последствий ее недействительности, предусмотренный ст. 167 ГК РФ. Он заключается в реституции: все полученное по сделке нужно вернуть обратно. В научной литературе¹ подчеркивается, что базовым последствием недействительности сделки выступает реституция, выполняющая восстановительную функцию: ее задача – устранить возникший из недействительного основания «имущественный сдвиг» и вернуть стороны в положение, максимально близкое к тому, которое существовало до сделки.

Так, в случае с Л. Долиной, если бы сделка была признана недействительной, покупатель квартиры должен был бы вернуть Л. Долиной квартиру, а Л. Долина – полученные денежные средства по договору.

В ряде случаев вещь не может быть возвращена, например, если купленный товар уже продан или вещь уничтожена. В этом случае возвращаются стоимость вещи (п. 2 ст. 167 ГК РФ). При этом, если у сторон различные мнения по поводу стоимости вещи, размер определяется судом исходя из данных экспертизы. Такое произошло, например при рассмотрении ВС РФ дела № 305-ЭС17-20749: вещь была утрачена, суд применил п. 2 ст. 167 о взыскании ее стоимости. Так как стороны не могли согласовать стоимость утраченной вещи, она была определена на основе экспертизы.

Статья 167 ГК РФ устанавливает общее правило о двусторонней реституции. Однако ряд других статей ГК РФ может изменить его, поставить реституцию в зависимость от добросовестности поведения участника сделки, изъять все в доход государства (аморальная сделка и др.).

¹ Тренина С.А. Соотношение реституции и других способов защиты обязательств в гражданском праве // HARANT : юрид. портал. — 2026. — URL: <https://harant.ru/blog/grazhdanskoe-pravo/sootnoshenie-restituczii-i-drugih-sposobov-zashhity-obyazatelstv-v-grazhdanskom-prave-> (дата обращения: 09.04.2026).

Реституция бывает двусторонней и односторонней. В последнем случае возврат по сделке осуществляется только одной стороне сделки. При этом, даже применяя ст. 167 ГК РФ, суд может учесть обстоятельства дела, добросовестность поведения сторон сделки и их вину и применить одностороннюю реституцию. В этом случае работает принцип:

- есть виновный → он возвращает;
- есть потерпевший → его защищают.

Наглядно последствия недействительности сделки при разолиных основаниях показаны в таблице № 4.

Таблица 4. Недействительность сделок по различным основаниям

Основание	Норма ГК РФ	Суть нарушения	Последствия
Общее правило	ст. 167 п. 2 ГК РФ	Любая недействительная сделка	Каждая сторона обязана возвратить другой всё полученное, при невозможности - возместить стоимость
Нарушение закона	ст. 168 п. 1 ГК РФ	Сделка противоречит закону	Сделка ничтожна, применяются последствия по ст. 167 ГК РФ
Противная правопорядку и нравственности	ст. 169 ГК РФ	Незаконная, аморальная цель	Возможен отказ в реституции, имущество взыскивается в доход государства
Мнимая сделка	ст. 170 п. 1 ГК РФ	Сделка «для вида»	Сделка ничтожна, применяется ст. 167 ГК РФ
Притворная сделка	ст. 170 п. 2 ГК РФ	Прикрывает другую сделку	Применяются правила той сделки, которую стороны имели в виду
Недееспособный	ст. 171 п. 1 ГК РФ	Лицо не осознавало значение действий	Реституция, возможны дополнительные последствия
Несовершеннолетний	ст. 175 п. 1 ГК РФ	Нет согласия законных представителей	Сделка оспорима, применяется реституция
Заблуждение	ст. 178 п. 1 ГК РФ	Существенное заблуждение	Реституция
Обман, насилие, угроза	ст. 179 п. 1 ГК РФ	Порок воли	Реституция + взыскание убытков

В ряде случаев классическую реституцию применить невозможно. В этом случае вместо реституции может использоваться неосновательное обогащение. Оно возникает в случае, если сделки не было, но что-то по ней поступило (например, деньги) или если сделка не сработала должным образом. Например, если кто-то получил зарплату за другого лица по ошибке бухгалтера, можно говорить, что он неосновательно обогатился. В деле № 305-ЭС16-18028 ВС РФ взыскал неосновательное обогащение, так как стороны хотели заключить сделку, одна из ее сторон перечислило другой денежные средства, а договор так и не заключен. Суд не мог в этом случае применить положения о реституции, так как сделки не было.

Возможность оспаривания сделок ограничивается сроками исковой давности. Это значит, что даже очевидно недействительная сделка не может оспариваться бесконечно.

Сроки исковой давности по ничтожным сделкам составляют 3 года. Срок начинает течь с момента начала исполнения по сделке. Например, если одной из ее сторон были переданы деньги иное имущество.

Срок по оспоримым сделкам составляет 1 год. Он начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о наличии оснований для оспаривания. Например, если сделка совершена под влиянием обмана, срок будет исчисляться с момента, когда данный факт обнаружен обманутым лицом. На практике такой момент требуется доказать.

Так, в судебном деле № 2-1559/2024 в 2023 году гражданка Т. обратилась с иском о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и жилого дома, заключенного в 2008 году между ее впоследствии умершим мужем и гражданкой П. Она ссылалась на ст. 178 ГК РФ (заблуждение) и ст. 179 ГК РФ (обман). Суд установил, что Т. вышла замуж в 2014 году, в котором должна была узнать о сделке, которую совершил ее муж. С этого момента начал течь срок исковой давности. Суд отказал в иске Т. из-за пропущенного срока давности.

Отметим, что суд не вправе применить основание пропуска срока исковой давности самостоятельно, без заявления одной из сторон сделки. Отсюда следует необходимость активной позиции ответчика в таких спорах. Если суд отказал в иске по основанию пропущенного срока давности, он все равно вправе и даже обязан оценить действительность совершенной сделки. Это следует из Постановления Пленума ВС РФ № 43 от 29.09.2015, в котором сделан вывод о том, что истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске, однако не исключает обязанности суда рассмотреть спор по существу заявленных требований.

Право на оспаривание сделки имеют только заинтересованные лица (участники сделки, их правопреемники, другие лица, если их права затронуты). В делах о банкротстве такими лицами выступают кредиторы. Если иск заявлен незаинтересованным лицом, суд вправе оставить его без удовлетворения.

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК

2.1. Реституция в судебной практике

Правоприменительная практика по реституции обширна и неоднозначна. Это связано с тем, что в реальных судебных делах часто присутствуют обстоятельства, которые усложняют возможность применения ст. 167 ГК РФ. Например, имущество передано третьему лицу, существенно изменилась его стоимость и др.

В этих случаях суд принимает решения, которые восстановят имущественное положение сторон с учетом фактических последствий сделки.

Суды исходят из необходимости восстановить имущественное положение сторон с учетом фактических последствий сделки. Например, если договор исполнялся длительное время, обычно требуется комплексный подход для восстановления прав сторон. Это может произойти по разным причинам. Среди них:

- вещь изменилась (использовалась, изнашивалась, подорожала или подешевела);
- получены доходы и неясно кому они принадлежат (квартиру сдавали в аренду, использовали оборудование в бизнесе и т.д.);
- произведены расходы, которые кто-то должен компенсировать (ремонт, обслуживание, модернизация и др.);
- произошли убытки и их нужно возмещать (упущенная выгода, потери).

Так, в обзоре ВС РФ № 4 за 2025 год рассмотрена следующая ситуация. Лизингополучатель оспорил договор выкупного лизинга, потребовал применить реституцию и вернуть все уплаченные лизинговые платежи. Однако к моменту рассмотрения дела выкуп предмета лизинга уже состоялся:

имущество было зарегистрировано на лизингополучателя. ВС РФ указал, что в этом случае восстановление обязательств лизингополучателя перед лизингодателем по общему правилу (простая реституция) невозможно, так как одна сторона бы обогатилась за счет другой. Суд потребовал комплексно оценить сальдо встречных предоставлений, а не механически возвращать платежи.

Приоритетным способом применение реституции выступает возврат вещи в натуре. Типичная ситуация недавнего прошлого (на фоне рассмотрения дела Л. Долиной): признание сделки купли-продажи недействительной и применение двусторонней реституции: возврат права собственности на квартиру первоначальному собственнику, а денежных средств – покупателю.

В сложных и неоднозначных ситуациях судами наработана следующая правоприменительная практика (табл. № 5)

Таблица № 5. Подходы суда при признании сделок недействительными

Ситуация	Проблема	Подход суда	Инструменты
Возврат вещи в натуре	Возможны обременения (залог, аренда)	Проверяется возможность возврата без нарушения прав третьих лиц	Анализ прав третьих лиц
Изменение состояния вещи	Износ, улучшения	Учитывается фактическое состояние имущества	Экспертиза, оценка (установление рыночной стоимости)
Утрата имущества	Невозможность возврата	Взыскивается стоимость	Оценка стоимости
Определение стоимости	Разные позиции сторон	Суд определяет цену исходя из обстоятельств	Судебная экспертиза
Изменение цены	Рост/падение стоимости	Учитывается рыночная стоимость	Оценочные методы
Доходы и проценты	Пользование деньгами/имуществом	Взыскиваются проценты и доходы	ст. 395 ГК РФ
Дополнительные потери	Убытки не покрыты реституцией	Дополнительно взыскиваются убытки	Доказывание убытков
Общий подход	Формальная реституция неэффективна	Учитывается фактическое положение сторон	Практика Верховного Суда Российской Федерации

Таким образом, реституцию следует понимать как гибкий механизм, который применяется для восстановления исходного положения сторон сделки. При этом указанный механизм редко применяется формально, на практике судами учитываются фактические обстоятельства полученного по сделке.

2.2. Добросовестность и третьи лица

Часто в делах о недействительности сделок участвуют третьи лица, права которых затрагиваются при оспаривании сделки. Наиболее частые случаи связаны со следующими обстоятельствами:

- добросовестный приобретатель: имущество, приобретенное по оспариваемой сделке, продано, его покупатель не знал о пороках сделки. Вопрос: можно ли забрать такое имущество у добросовестного приобретателя?

- имущество находится в залоге у банка (например, квартира в ипотеке). Вопрос: если вернуть имущество, что станет с залогом и правами банка на него?

- имущество передано во временное пользование (аренда), а сделка по его приобретению признана недействительной. Вопрос: что станет с арендой? Как соблюсти права арендатора?

- цепочка сделок, при этом первая из них недействительна. Вопрос: затрагивает ли это права конечного добросовестного приобретателя?

- оспаривание сделок в банкротных делах, в том числе если они совершены в предбанкротный период. Вопрос: как соблюсти права других кредиторов и участников оборота?

- наследственные дела, например, кто-то продал имущество и умер, наследники оспаривают сделку.

- корпоративные отношения, например директор продал оборудование ООО, участники (учредители) ООО оспаривают сделку. При этом затрагиваются интересы третьих лиц – инвесторов, контрагентов.

В этих ситуациях суд оценивает затронуты ли права третьих лиц недействительной сделкой и исходят из необходимости соблюдения прав всех участников гражданского оборота. Правоприменительная практика

выработала подходы к типичным ситуациям, которые приведены в таблице № 6.

Таблица № 6. Правоприменительная практика по делам об оспаривании сделок с учетом интересов третьих лиц

Ситуация	Вопрос	Как решает суд	Итог
Добросовестный приобретатель	Можно ли забрать имущество?	Проверяется добросовестность (не знал и не должен был знать)	Практика неоднозначна. Чаще всего имущество остается у приобретателя, применяется компенсация. Это гарантирует стабильность оборота
Залог (банк)	Что делать с ипотекой/залогом?	Учитываются права залогодержателя	Залог сохраняется (переходит к новому собственнику как обременение)
Аренда	Что с договором аренды?	Суд учитывает стабильность оборота	Аренда может сохраняться
Цепочка сделок	Затрагивает ли последнего покупателя?	Анализируется вся цепочка сделок и добросовестность их участников	Последний добросовестный приобретатель защищается
Банкротство	Как защитить кредиторов?	Сделки проверяются на вывод активов	Имущество возвращается в конкурсную массу
Наследство	Что с оспариваемой сделкой умершего?	Суд проверяет законность сделки	Наследники могут вернуть имущество
Корпоративные сделки	Директор действовал незаконно?	Проверяется полномочия директора и нанесен ли ущерб компании	Сделка может быть отменена, но учитываются интересы третьих лиц

В делах об оспаривании сделок ключевое значение имеют доказательства добросовестности участников оборота. Для этого сторона сделки должна доказать, что действовала разумно (с должной осмотрительностью) и не знала и не могла знать о порочности сделки.

Разумность выступает субъективным элементом добросовестного поведения, а невозможность знания обстоятельств – объективным. При этом суд исследует их в совокупности. Например, не будет признано добросовестным поведение лица, который приобрел автомобиль по цене значительно ниже рыночной, или лица, который заключил договор с ООО, не проверив полномочия представителя компании.

В качестве доказательств добросовестности суду могут быть предоставлены документы, деловая переписка, показания свидетелей и другие.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Основные проблемы последствий недействительных сделок

Анализ правоприменительной практики показывает, что при применении последствий недействительных сделок суды сталкиваются с рядом проблем, связанных с необходимостью применения общих норм ГК РФ к конкретным ситуациям.

Среди них:

- отсутствие детализированного механизма определения размера компенсации в случаях, когда возврат имущества в натуре невозможен. При этом одни суды ориентируются на цену сделки, другие – на рыночную стоимость имущества к моменту рассмотрения спора. Приоритетом выступает рыночная стоимость. Так, в Обзоре судебной практики ВС РФ № 1 (2021 год) суд указал, что при применении последствий недействительности сделки по п. 2 ст. 167 ГК РФ возмещению подлежит действительная стоимость имущества, а не формальная цена сделки, так как именно это позволяет восстановить реальный имущественный баланс сторон. В постановлении АС Дальневосточного округа от 07.04.2025 по делу А04-6522/2021 суд признал договор аренды недействительным в деле о банкротстве и взыскал действительную стоимость аренды (а не заниженную по договору), так как размер платежей был занижен более чем в четыре раза относительно рыночного уровня.

- невозможность применения двусторонней реституции, так как имущество к моменту рассмотрения спора обременено или продано другому лицу. Суд решает такие ситуации с учетом интересов третьих лиц. Так, В Определении ВС РФ от 26.11.2024 № 78-КГ24-39-К3 (дело о квартире Половцевой Н.Н.) суд применил реституцию, однако одновременно

исследовал вопрос о правах иных лиц на спорное имущество, возникших в период его владения новым собственником.

- сложность установления добросовестности участников оборота, так как исчерпывающего перечня признаков добросовестности не имеется. Правоприменительная практика исходит из необходимости оценки совокупности обстоятельств, включая поведение сторон, принятие мер по проверке юридической чистоты сделки и т.д. Так, в 2025 году ВС РФ при рассмотрении одного из дел принял решение в пользу покупателя и указал, что тот, при заключении договора купли-продажи полагался на данные ЕГРН, то есть поступил добросовестно.

- неоднородность судебной практики, различие подходов различных судов к схожим ситуациям. Отдельные авторы¹ указывают на проблему разграничения оснований недействительности по статьям 168 и 169 ГК РФ: комбинация статьи 10 и пункта 2 статьи 168 фактически позволяет судам обходить жесткие последствия, предусмотренные статьей 169. Это порождает разнонаправленную практику. Пример из судебной практики: в 2025 году ВС РФ последовательно отменял акты нижестоящих судов, из-за того, что суды формально подходили к объему реституции, без оценки встречных предоставлений. В частности, в деле о признании недействительным соглашения о зачете АС Московского округа от 05.06.2025 по делу А41-61905/2021 подтвердил, что само по себе применение реституции без учета того, что стороны реально исполняли обязательства, недопустимо.

- конкуренция норм реституции и неосновательного обогащения (кондикции). В Обзоре № 1 (2021) ВС РФ указал, что правила о неосновательном обогащении применяются субсидиарно к реституционным требованиям. Это значит, что кондикция носит дополнительный характер и может применяться только, когда по каким-то причинам реституция

¹ Гончаров А.И. К вопросу о разграничении ничтожности и оспоримости в российском гражданском праве // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2018. - № 4. - URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2018/04/2018-04-17.pdf> (дата обращения: 09.04.2026).

невозможна. Вместе с тем единообразного применения различных по своей юридической природе норм не имеется.

- цепочки сделок. При признании недействительной первой сделки в цепочке возникает проблема защиты конечного добросовестного приобретателя. При этом одни суды применяют виндикацию (ст. 302 ГК РФ), другие – реституцию через промежуточные звенья.

- учет доходов от использования имущества. Так, законом не урегулировано как их взыскивать: в рамках реституции или как неосновательное обогащение.

3.2. Рекомендации по решению проблемных ситуаций правоприменения

В целях решения выявленных проблемных моментов в применении последствий недействительных сделок полагаем целесообразным реализацию следующих мер.

1. Определить рыночный размер компенсации при невозможности возврата в натуре. Полагаем возможным изменить ст. 167 ГК РФ и закрепить в ней правило, что при невозможности взыскания имущества в натуре взыскивается его рыночная стоимость на дату рассмотрения спора. При этом целесообразно установить порядок определения этой стоимости (например, на дату заседания суда).

Вместо изменений в ст. 167 ГК РФ возможно принятие постановления Пленума ВС РФ, разъясняющего вопросы замены стоимости имущества денежной компенсацией.

2. Ввести в ст. 167 ГК РФ специальную норму о «замещающей реституции»: если возврат в натуре невозможен по причине обременения или выбытия вещи, суд назначает денежный эквивалент с учетом всех встречных предоставлений.

3. В делах по оспариванию цепочек сделок применять принцип приоритета виндикации над реституцией. В этом случае истребование имущества у конечного приобретателя будет возможно, только при его недобросовестном поведении.

4. Принять закрытый перечень признаков добросовестности. Для этого издать соответствующее Постановление Пленума ВС РФ.

5. Внести изменения в ст. 1103 ГК РФ. Прямо в ней указать, что нормы о неосновательном обогащении применяются субсидиарно к реституционным требованиям. Установить невозможность получения стороной двойного взыскания: по реституции и по неосновательному обогащению.

6. Принять Постановление Пленума ВС РФ, в котором показать расчет реституционного сальдо: это разница между стоимостью имущества и расходами на его содержание или доходами, полученными от него.

По нашим оценкам реализация предлагаемых мероприятий может привести к снижению числа спорных вопросов, уменьшению длительности рассмотрения дел, сокращению числа судебных экспертиз, большей предсказуемости судебных решений.

Еще одним предложением, продиктованным тенденциями цифровизации всех процессов в обществе, является целесообразность цифровизации доказательственной базы и расширения использования публичных реестров (данных).

Так, можно шире использовать данные государственных реестров ЕГРН и ЕГРЮЛ. В частности, закрепить, что их применение участником сделки (если он полагался на эти публичные данные при заключении сделки), является свидетельством его добросовестности. Сведения из ЕГРЮЛ, например о руководителе ООО, также свидетельствуют о достаточности полномочий лица, который официально значиться в указанном реестре.

Кроме того, при определении цены имущества в ряде случаев можно ориентироваться на источники объективных данных. Это, например, кадастровая стоимость объектов недвижимости, агрегированные данные о сделках на рынке недвижимости, стоимости метра жилой площади и т.п.

Также целесообразным представляется развитие института цифровых доказательств. В частности, можно принимать в качестве доказательств цифровые следы (переписка, транзакции по переводу средств, согласование договоров – все, что свидетельствует о воле сторон).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении работы нами был проведен анализ правовой природы недействительных сделок, рассмотрены их виды и основания недействительности. Отдельное внимание уделено последствиям, которые наступают из-за признания сделки недействительной.

Мы установили, что институт недействительности сделок активно применяется в правоприменительной практике. При этом он носит во-многом оценочный характер и требует от судей комплексной оценки и содержательного подхода.

В первой главе мы исследовали понятие сделки, определили ее сущностные характеристики. Мы установили, что сделка действительна при соблюдении четырех условий: содержание, надлежащий субъект, свобода волеизъявления, форма. Недействительная сделка этим критериям не отвечает.

Вторая глава посвящена исследованию последствий недействительной сделки. В общем случае (ст. 167 ГК РФ) – это двухсторонняя реституция. На практике реституция ограничивается, в том числе возможна односторонняя реституция, а также наложение дополнительных обязанностей на участника сделки. Это связано с тем, что необходимо защищать третьих лиц (участников гражданского оборота).

В третьей главе были проанализированы проблемные моменты при применении судами последствий недействительности сделок, определен их перечень. Исходя из выявленных проблем мы предложили конкретные меры по их решению.

Цель курсовой работы достигнута, все задачи, поставленные во введении, решены: раскрыты понятие и виды недействительных сделок, проанализированы основания их недействительности, рассмотрены общие последствия недействительности, исследованы реституция и иные

последствия, изучены разъяснения ВС РФ. По итогам предложены практические меры по оптимизации института недействительности сделок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. действующая) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 09.04.2026).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. действующая) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 09.04.2026).

3. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. действующая) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 09.04.2026).

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. действующая) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения: 09.04.2026).

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. действующая) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 09.04.2026).

II. Судебная практика

6/ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ (дата обращения: 09.04.2026).

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301033/ (дата обращения: 09.04.2026).

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186662/ (дата обращения: 09.04.2026).

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11279/ (дата обращения: 09.04.2026).

10. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381735/ (дата обращения: 09.04.2026).

11. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2025) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.vsrfr.ru/documents/practice/> (дата обращения: 09.04.2026).

12. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от [дата] № 305-ЭС16-13052 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

13. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от [дата] № 305-ЭС17-20749 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

14. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от [дата] № 305-ЭС16-18028 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

15. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от [дата] № 305-ЭС18-18467 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

16. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2024 № 78-КГ24-39-К3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

17. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.06.2025 по делу № А41-61905/2021 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

18. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.04.2025 по делу № А04-6522/2021 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

19. Решение [суда] по делу № 2-1559/2024 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

III. Научная литература

20. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. - М. : Статут, 2001. - 848 с.

21. Суханов Е.А. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 : Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. - М. : Статут, 2011. - 958 с.

22. Рузакова О.А. Гражданское право : учебник. - М. : Юрайт, 2023. - 496

с.

IV. Научные статьи

23/ Иванова Ю.В., Адаменко А.П. Сделки и характеристика недействительной сделки // Научные высказывания. - 2023. - № 21 (45). - С. 47–51. - URL: https://nvjournal.ru/article/sdelki_i_harakteristika_nedejstvitelnoj_sdelki/ (дата обращения: 09.04.2026).

24. Тренина С.А. Соотношение реституции и других способов защиты обязательств в гражданском праве [Электронный ресурс] // HARANT : юрид. портал. - 2026. - URL: <https://harant.ru/blog/grazhdanskoe-pravo/sootnoshenie-restituczii-i-drugih-sposobov-zashhity-obyazatelstv-v-grazhdanskom-prave-> (дата обращения: 09.04.2026).

25. Гончаров А.И. К вопросу о разграничении ничтожности и оспоримости в российском гражданском праве // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2018. - № 4. - URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2018/04/2018-04-17.pdf> (дата обращения: 09.04.2026).

26. Правовая природа последствий недействительности сделок в гражданском праве // Актуальные проблемы российского права. - 2023. - URL: <https://aprp.msal.ru/jour/article/view/3710> (дата обращения: 09.04.2026).

V. Электронные ресурсы

27. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс] : официальный сайт. - Режим доступа: <https://www.vsrfr.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

28. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

29. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. - Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).

30. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. - Режим доступа: <https://www.garant.ru> (дата обращения: 09.04.2026).